

1500335-12.2021.8.26.0453

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RAFAEL MORITA KAYO

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... os delitos contra os costumes e o roubo, pela própria essência perpetrados às ocultas. Em tais casos admite-se apalavra da vítima como alicerce condenatório, desde que segura, crível e verossímil.(...) 'Considerando-se que o assalto dificilmente conta com testemunhas, a palavra da vítima assume importância, principalmente quando se mostra segura e coerente' (JTACrim 51:423). 'No ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirajuí - Foro de Pirajuí - 2ª Vara

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 43, Pirajuí-SP - cep 16600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500335-12.2021.8.26.0453 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500335-12.2021.8.26.0453

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2070463/2021 - DEL.POL.BALBINOS, 24/2021 - DEL.POL.BALBINOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NILSON DE OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. RAFAEL MORITA KAYO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública aforada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de NILSON DE OLIVEIRA, dando-o como incurso no art. 155, caput, do Código Penal.

Segundo consta da denúncia (fls. 168/169), aos 02/02/2021, período matutino às 07h35min, na urbe de Balbinos, Rua Santana P. Luisão, n. 1115, o acusado teria subtraído para si, coisa alheia móvel, consistente em 1 bicicleta da marca Voyce, 18 marchas, cores preta e verde, avaliada em R\$ 300,00 (trezentos reais) conforme auto de avaliação (fl. 63), pertencente à vítima Evandro de Oliveira Caetano. O D. Promotor assim descreveu o fato delituoso:

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 02 de fevereiro de 2021, por volta das 07h35min, na Rua Santana P. Luisão, n. 1115, Jardim São Judas, na cidade de Balbinos, nesta comarca de Pirajuí, NILSON DE OLIVEIRA qualificado à fl. 62, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistindo em 01 (uma) bicicleta da marca Voyce, 18 marchas, cores preta e verde, pertencente à vítima Evandro de Oliveira Caetano, conforme auto de avaliação de fls. 63.

Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado subtraiu a bicicleta acima descrita, que se encontrava estacionada na via pública, próxima à residência da vítima.

Ocorre que, quando Evandro retornou para pegar o referido objeto, notou que ele

havia sido subtraído, razão pela qual acionou a polícia militar.

Durante diligências pela cidade, em contato com populares e através de câmeras de monitoramento, foi possível identificar NILSON como sendo o autor do furto.

Em razão disso, a polícia e o ofendido se deslocaram até o Sítio Boa Vista, local em que o denunciado reside, ocasião em que ele admitiu a prática delitiva e restituiu a bicicleta à vítima.

O objeto subtraído fora avaliado em R\$ 300,00 (trezentos reais), conforme auto de avaliação indireto acostado à fl. 63.

Interrogado, NILSON disse que subtraiu a bicicleta, porém, alegou que tinha a intenção de devolvê-la (fl. 62).

Antes de oferecer a denúncia, o D. Promotor analisou pela viabilidade da proposta de Acordo de Não Persecução Penal e requereu a suspensão do feito para a formalização do acordo (fls. 142/143).

Ante o transcurso do prazo para o autor do fato se manifestar sobre a proposta (fls. 170/172), o D. Promotor ofereceu a denúncia (fls. 168/169).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 10/08/2022 (fls. 173/175).

Regularmente citado (fls. 246/247), apresentou resposta à acusação por meio de seu defensor dativo (fls. 255/258). Requereu, preliminarmente, que o D. Promotor de Justiça apresente a proposta de Acordo de Não Persecução Penal. No mérito, se manifestou pela falta de tipicidade, uma vez que o acusado furtou culposamente, não tendo o dolo, essencial para a configuração do crime. Aduziu pelo furto de uso, ou seja, o acusado queria utilizar-se apenas por determinado instante e devolver posteriormente. Pugnou pela improcedência da ação e, subsidiariamente, em caso de condenação, que lhe seja aplicada a pena de multa.

Por decisão deste juízo, foram afastadas a preliminar defensiva e a absolvição sumária, ratificando-se o recebimento da denúncia (fls. 265/266).

Nesta solenidade, foi ouvida a vítima, uma testemunha e o réu foi interrogado. As partes apresentaram alegações finais orais.

Eis o introito.

Adianto que a pretensão acusatória procede em parte.

A materialidade delitiva consubstancia-se por meio das peças colacionadas, tais como, instauração do inquérito (fl. 2), boletim de ocorrência (fls. 3/4), BOPM (fls. 7/13), auto de avaliação (fls. 63) e relatório final (fls. 71/73), bem como pela prova oral coligida em juízo.

A autoria também recai sobre o acusado.

EVANDRO DE OLIVEIRA CAETANO, vítima, declarou o seguinte na fase policial (fl. 35): "no dia dos fatos eu estava de férias, saí da minha casa e fui na casa de um vizinho da rua, porém deixei minha bicicleta de cores preta e verde, de dezoito marchas, da marca VOYCE, estacionada na guia da via pública, próximo a minha residência. Que, após quinze a vinte minutos, quando retornei para pegar minha bicicleta, observei que a mesma havia sido subtraída e de imediato acionei a viatura policial militar de plantão, comparecendo o SdPM AUGUSTINHO e o SgtPM SOARES, narrei o ocorrido as eles e juntos fomos ao encalço de minha bicicleta. Que, durante as diligências pela cidade, em contato com populares, verificamos câmeras de monitoramento disponíveis, principalmente em comércios locais, onde visualizamos que o Sr. NILSON DE OLIVEIRA, havia pego a minha bicicleta, o qual se dirigiu até o sítio onde reside, Sítio Boa Vista, próximo a esta cidade. Assim, diante destas informações, nos deslocamos até o referido sítio, onde em contato com o Sr. NILSON, o mesmo confirmou que pegou a minha bicicleta e foi para o sítio onde mora, ele havia deixado minha bicicleta no pasto com grande mata fechada e foi buscá-la para me entregar, enquanto que eu e os demais policiais permanecemos na estrada de acesso ao sítio aguardando NILSON, o qual chegou com a minha bicicleta e me entregou, sendo tomadas as devidas providências". Em juízo, EVANDRO corroborou com suas alegações anteriores. Acresceu ainda que tinha acabado de sair de casa e deixou sua bicicleta parada na guia. Quando retornou, a bicicleta não estava mais lá. Acionou a PM. Fizeram diligências pela cidade. Por meio de imagens de câmeras, descobriu-se que o réu foi o autor da subtração. Foram até o sítio onde o réu morava e encontraram o bem ali. O réu assumiu a subtração. Indagado, o réu disse que pegou a bicicleta para ir até o sítio. O réu disse que, se soubesse que o bem

era da vítima, iria devolver. Conhecia o réu de vista.

CLÓVIS SOARES DE SOUZA FILHO, testemunha e policial militar, disse o seguinte em solo policial (fl. 44): “no dia dos fatos eu estava de serviço, respondendo como comandante do 3º GpPM de Balbinos, quando fui informado que a bicicleta CbPM CAETANO, o qual estava de férias, havia sido furtada. Que, junto com o SdPM AUGUSTINHO fomos ao encalço da bicicleta, sendo a mesma descrita pelo CbPM CAETANO tratar-se de uma bicicleta de cores preta e verde, de dezoito marchas, da marca VOYCE, a qual estava estacionada na guia da via pública, próximo a residência da vítima. Que, durante as diligências pela cidade, em contato com populares, verificamos câmeras de monitoramento disponíveis, principalmente em comércios locais, onde visualizamos que um homem, identificado como sendo o Sr. NILSON DE OLIVEIRA, havia pego a bicicleta do CbPM CAETANO, e este homem se dirigiu até o sítio onde reside, Sítio Boa Vista, próximo a cidade de Balbinos. Que, nos deslocamos até o referido sítio, onde em contato com o Sr. NILSON, o mesmo confirmou ter pego a referida bicicleta, indo para o sítio onde mora, alegou que havia deixado a bicicleta no pasto com grande mata fechada e foi buscá-la, enquanto que eu, o CbPM CAETANO e o SdPM AUGUSTINHO permanecemos na estrada de acesso ao sítio aguardando NILSON, o qual chegou com a bicicleta e a entregou ao CbPM CAETANO. Que comuniquei os fatos ao investigador de polícia desta delegacia, o Sr. Fábio, sendo orientado a registrar o BO/PM e encaminhá-lo posteriormente a esta Unidade Policial”. Em juízo, CLÓVIS prestou depoimento harmônico com o alegado perante a autoridade policial e disse ainda que soube do furto pela manhã. Fez algumas diligências pela cidade. Através de imagens de câmeras de um estabelecimento comercial, descobriu o autor do delito. Foi até o sítio onde o réu residia. O réu admitiu a subtração. A bicicleta estava escondida numa mata. O réu disse que estava passando e resolveu pegar a bicicleta.

Interrogado extrajudicialmente, NILSON declarou o seguinte (fl. 62): “quanto aos fatos, informo que na época eu morava no sítio Alta Boa Vista, próximo a cidade de Balbinos e naquele dia eu estava aqui na cidade, quando recebi um telefone de uma empresa em que eu havia trabalhado e precisava ir até Pirajuí para fazer o acerto de contas. Como eu tinha vindo para a cidade a pé, porque minha bicicleta tinha furado o pneu, eu estava voltando rápia do o sítio, na intenção de me arrumar e ir para Pirajuí, no meio do meu trajeto, próximo a balança do bairro Jardim Bela Vista, eu vi que havia uma bicicleta parada, na guia entre a rua e a calçada, em frente essa balança, como eu estava com pressa eu peguei ela e fui até a descida da estrada, aí quando começou a subida, eu já larguei a bicicleta encostada num mato do acostamento e acabei de chegar no sítio a pé, porque eu tinha a intenção de quando eu voltasse de Pirajuí, eu ia buscar esta bicicleta e deixar no mesmo lugar que eu achei, ou seja, na frente da balança municipal. Que, eu cheguei no sítio, peguei meu carro e fui para Pirajuí, lá eu recebi um telefonema de um policial me perguntando sobre essa bicicleta, eu disse que já estava retornando e conversaria com ele no sítio. Logo em seguida eu retornei para Balbinos, onde no sítio eu conversei com os policiais militares, só sei o nome do Vandinho (CAETANO), eu contei essa história para eles, afirmei que tinha a intenção de levar de volta a bicicleta e levei eles até onde eu havia deixado essa bicicleta, entregando para eles. Afirmo que não sabia se essa bicicleta tinha dono, pois eu achei na frente da balança municipal e não tinha ninguém por perto”. Interrogado em juízo, NILSON disse que precisava retornar para sua casa e se deparou com a bicicleta. Pegou a bicicleta, mas iria devolvê-la. Só que “não deu tempo”. Pegou a bicicleta “sem pensar”. Não levou a bicicleta até seu sítio. Deixou a bicicleta em uma mata para poder devolver depois.

Pois bem.

Da análise do manancial probatório produzido no feito, tem-se que a procedência da pretensão acusatória é medida que se impõe.

Com efeito, a prova dos autos é robusta e suficiente para o decreto condenatório. Em primeiro lugar, a vítima ouvida em juízo foi firme ao narrar a dinâmica dos fatos, apontando com segurança o réu como sendo o autor do delito patrimonial em comento.

Note-se que, a jurisprudência é iterativa no sentido de que a palavra da vítima,

nos crimes dessa natureza, notadamente naqueles sorrateiros ou praticados em lugares ermos, desde que segura e coerente, tem elevado valor, especialmente se em conformidade com as demais provas dos autos. Além disso, nesse tipo de delito, a palavra do ofendido assume grande relevância, especialmente quando não há razão plausível para se incriminar falsamente um inocente.

Nesse diapasão, já se decidiu:

"(...) Um exame a respeito da interpretação jurisprudencial sobre a validade e credibilidade do depoimento do ofendido nos leva a duas vertentes, cada qual com sua fonte própria: a pessoa da vítima e a natureza do crime. O primeiro elemento a ser examinado diz respeito à pessoa do ofendido: os antecedentes e a formação moral (RT, 154:50 e 219:92, e RF, 218:371); a idade (RT, 195:355); o estado mental e a maneira firme ou titubeante como presta seu depoimento (RT, 269:136). A soma dos resultados obtidos com a análise de cada um de tais fatores levará a uma maior ou menor credibilidade. Em segundo lugar, há que se examinar diante da natureza da infração. Certos delitos são cometidos na clandestinidade, às ocultas, de sorte a, na maior parte das vezes, contar somente com a força acusatória da palavra do ofendido. Entre eles podemos citar os delitos contra os costumes e o roubo, pela própria essência perpetrados às ocultas. Em tais casos admite-se a palavra da vítima como alicerce condenatório, desde que segura, crível e verossímil. (...)

'Considerando-se que o assalto dificilmente conta com testemunhas, a palavra da vítima assume importância, principalmente quando se mostra segura e coerente' (JTACrim 51:423). 'No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente e valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes". (RT, 484:320).

Essa é justamente a situação em tela, em que a palavra da vítima foi segura e coerente, sendo corroborada pelos demais elementos de convicção acostados ao feito, inclusive pelos relatos da testemunha policial que atendeu a ocorrência.

A propósito, cumpre dizer que o depoimento desses agentes tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros públicos, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por agentes públicos. Essa circunstância não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se em juízo antecipado e genérico, de sorte a reduzir-lhe, "a priori", o poder de convencimento.

Com efeito, "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever do ofício, de repressão geral. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STJ: "A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC 485543 / SP, Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador T5 QUINTA TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).

No caso vertente, não se entrevê motivo para que fosse acusar falsamente o réu. Registre-se que o relato prestado pelo agente público, em seus aspectos principais, é harmônico com os demais elementos, o que lhes confere maior densidade probatória. De resto, pequenas divergências não se prestam a abalar a credibilidade das

testemunhas, devendo ser debitadas ao fator tempo, associado à grande quantidade de ocorrências atendidas. Além disso, a narrativa apresentada pelos agentes públicos encontra plena consonância com os demais elementos de convicção acostados ao feito. Bem se vê, portanto, que há elementos suficientes à formação do convencimento no sentido de que o réu foi autor do delito patrimonial cometido – no caso o de furto simples. Frise-se, outrossim, que se trata de crime consumado, em conformidade com a tese jurídica definida no REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015, em sede de Recurso Especial Representativo da Controvérsia (art. 543-C do CPC): “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Inviável, igualmente, a aplicação do princípio da insignificância à espécie. O Supremo Tribunal Federal fixou como necessário para a aferição do relevo material da tipicidade penal a presença de quatro vetores. São eles a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. E, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. E visto que o bem subtraído pelo réu foi avaliado em trezentos reais (fl. 63), e o salário-mínimo vigente na época correspondia a R\$ 1.100,00 (mil e cem oito reais), a res furtiva portanto detinha valor superior a 10% do salário-mínimo vigente na época dos fatos. Ainda, por se tratar de delito praticado por pessoa que faz do crime seu meio de vida, consoante sua folha de antecedentes (fls. 180/186 e 187/240), cuja habitualidade delitiva denota evidente periculosidade social, a ensejar o afastamento da tese da atipicidade material da conduta. Logo, não há concluir pela inexpressividade da lesão jurídica provocada. Afasta-se, portanto, a bagatela, bem como o furto privilegiado.

Incabível, ainda, a interpretação do delito como furto de uso, que seria atípico. Segundo Cleber Masson (Direito Penal esquematizado. Vol. 2, p. 345), o furto de uso depende dos seguintes requisitos: a) subtração de coisa alheia móvel infungível; b) intenção de utilizar momentaneamente a coisa subtraída (requisito subjetivo); c) restituição da coisa depois do uso momentâneo, imediatamente, ao seu possuidor originário (requisito objetivo).

No entanto, não restou demonstrado nos autos o intento de devolução do bem à vítima. A um, porque o acusado escondeu a bicicleta em uma mata próxima ao sítio onde morava, a demonstrar que não pretendia restituí-la. A dois, porque o réu apenas devolveu o bem à vítima após a descoberta do furto por parte do ofendido, o que afasta a tese de furto de uso. Senão, vejamos:

APELAÇÃO. Furto majorado pelo repouso noturno. Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem demonstradas. Atipicidade da conduta do agente. Alegação de furto de uso. Inocorrência. Ausência de intenção de restituir o bem não demonstrada. Delito de furto caracterizado. Pleito de redução da reprimenda imposta.

Reincidência comprovada por meio de certidão de distribuição criminais. Exasperação da pena em razão de antecedentes criminais ou de reincidência prescinde da juntada de certidão criminal se a certidão de distribuição criminais apresenta as informações necessárias ao seu reconhecimento, notadamente a data do trânsito em julgado da sentença condenatória. Pleito defensivo de compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Possibilidade. Regime semiaberto bem fixado. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500554-81.2019.8.26.0069; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bastos - Vara Única; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022) destaquei.

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da

conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal;

b) Antecedentes: dotado de maus antecedentes (fls. 180/181: Proc. 0000144-34.1993; fl. 182: Proc. 0000148-71.1993; fls. 182: Proc. 0000149-56.1993; fl. 184: Proc. 0008757-18.2008), reconhecidos por conta do Tema 150 do STF;

c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente;

d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente;

e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário;

f) Circunstâncias do crime: nada a considerar;

g) Consequências do crime: são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão;

h) Comportamento da vítima: nada a considerar.

Diante de tais circunstâncias, majoro a pena-base para: 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que inexistem circunstâncias agravantes. Tendo o réu confessado o delito, aplico a atenuante do art. 65, III do CP e retorno a pena ao patamar mínimo: 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição da pena do furto privilegiado (CP, art. 155, §2º), porquanto tecnicamente primário o réu (ainda que detentor de mau antecedente) e de pequeno valor a coisa furtada. Por outro lado, deixo de aplicar somente a pena de multa, por não se mostrar suficiente e adequada para a repressão do delito, já que o réu possui outras condenações anteriores configuradoras de maus antecedentes. Assim, aplico o redutor de 1/3, por se mostrar condizente com as circunstâncias do caso concreto, tornando definitiva a pena de 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 6 (seis) dias multa.

Como não há nos autos comprovação da capacidade econômica do réu, fixo cada dia-multa no valor unitário mínimo, ou seja, 1/30 do salário-mínimo.

Tendo em vista a quantidade da pena corporal imposta, bem como da primariedade do réu, fixo o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Em virtude dos maus antecedentes, descabida a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos (art. 44, inciso III, do CP), bem como a suspensão condicional da pena (art. 77, inciso II, do CP).

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado NILSON DE OLIVEIRA, por ter praticado fato tipificado no art. 155, § 2º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 6 (seis) dias-multa, estes fixados no piso legal.

Autorizo ao réu o direito de recorrer em liberdade, ressalvada prisão por outro processo.

Concedo ao sentenciado o benefício da gratuidade, dispensando-o do pagamento da taxa judiciária, sendo desnecessário o seu cálculo.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização, uma vez que a bicicleta foi restituída à vítima, sem prejuízo do ingresso de ação civil ex-delicto pela vítima.

Transitada esta em julgado, dê-se ciência ao ofendido desta decisão.

Arbitro honorários ao defensor nomeado no presente processo conforme convênio firmado entre OAB/SP e DPESP.

Com o trânsito em julgado ou com interposição de recurso, elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no Livro Rol dos Culpados e comunique-se à Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Transitada esta em julgado, expeça-se Mandado de Prisão, extraia-se guia de recolhimento definitiva e arquivem-se os autos.

Oficie-se ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ) e aos demais ofícios de praxe.

P.I.C.

Pirajuí, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA